

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 27 26PM 12:54
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1224

INFORME CONJUNTO POSITIVO

2 de septiembre
~~— de agosto de 2026~~

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio concienzudo y consideración, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del **Proyecto del Senado 1224**, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Ley Núm. 147-2011, "Ley de Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa de Puerto Rico"

La Ley 147-2011 establece la política pública en Puerto Rico encaminada a promover un nuevo modelo de vivienda cooperativa de equidad limitada como alternativa de acceso a vivienda para personas y familias de ingresos bajos y moderados. Este estatuto reconoce el éxito histórico del modelo cooperativo como instrumento de vivienda de interés social y responde a la necesidad de reactivar el desarrollo de nuevos proyectos mediante una estructura de planificación y coordinación interagencial.

Asimismo, encomienda al Departamento de la Vivienda y a la Comisión de Desarrollo Cooperativo la elaboración e implantación de un Plan Estratégico para la construcción, conversión, adquisición y rehabilitación de cooperativas de vivienda. Dicho plan debe integrar los aspectos físicos, financieros, administrativos y organizacionales necesarios para garantizar la viabilidad económica y operacional de los proyectos, incluyendo mecanismos de financiamiento, proyectos piloto, programas de

desarrollo comunitario y la coordinación con entidades públicas, municipales, federales y cooperativas.

Como elemento distintivo, la legislación establece que los socios de las cooperativas ejercerán inicialmente un derecho de ocupación sobre sus unidades de vivienda y, una vez satisfecha la hipoteca matriz, se avalará la conversión automática al régimen de cooperativa de titulares, permitiendo la adquisición del título de propiedad de cada unidad. Este mecanismo procura fomentar la estabilidad residencial, fortalecer el patrimonio de las familias participantes y preservar el modelo cooperativo durante el período de financiamiento del proyecto.

Igualmente, la Ley promueve un modelo de autogestión comunitaria mediante la creación de reservas económicas, el desarrollo de facilidades comunales, espacios comerciales generadores de ingresos y programas permanentes de educación cooperativa, organización social y administración, con el propósito de asegurar la sostenibilidad financiera y operacional de las cooperativas a largo plazo. Desde una perspectiva de política pública, la legislación persigue atender el déficit de vivienda asequible, estimular el desarrollo económico mediante la construcción y rehabilitación de proyectos multifamiliares, fomentar la creación de empleos y fortalecer el movimiento cooperativo como instrumento de desarrollo social y económico.

Empero, el alcance práctico de la citada Ley depende, en gran medida, de la implementación efectiva del Plan Estratégico y de la asignación de recursos suficientes por parte de las agencias responsables.

En ese sentido, la legislación constituye principalmente un marco habilitador que establece las bases para el desarrollo de nuevas cooperativas de vivienda, pero cuya efectividad está condicionada a la ejecución administrativa y presupuestaria de la política pública diseñada por el legislador.

Mientras, el Proyecto del Senado 1224 (P. del S. 1224), según radicado, procura enmendar los artículos 4 y 8, añadir un nuevo Artículo 12, y reenumerar los actuales artículos 12, 13, 14 y 15, como los artículos 13, 14, 15 y 16, respectivamente, de la Ley 147-2011, con el propósito de corregir cualquier interpretación restrictiva, resguardar la diversidad de modelos cooperativos, y fortalecer la política pública de vivienda digna, participativa y solidaria en Puerto Rico.

La autora de la medida expone que la Ley 147-2011 fue promulgada con el objetivo de viabilizar un nuevo modelo de vivienda cooperativa como alternativa real y accesible para las personas y familias de ingresos bajos o moderados en Puerto Rico. Este marco legal reconoció la importancia de integrar los principios cooperativistas, la autogestión comunitaria, y la participación democrática como ejes centrales en el desarrollo de proyectos residenciales con propósito social y económico.

Sin embargo, el lenguaje actual de la Ley ha sido interpretado, en ciertos contextos administrativos, como una directriz que privilegia la conversión obligatoria de los proyectos cooperativos al modelo de "cooperativa de titulares". Esta lectura resulta problemática, ya que puede menoscabar la libertad de los socios de una cooperativa de vivienda a decidir democráticamente la estructura legal y económica bajo la cual desean operar y convivir.

El modelo de cooperativa de vivienda mancomunada ha demostrado, tanto local como internacionalmente, ser viable, justo y resiliente. Es un modelo que fomenta la verdadera propiedad colectiva, evita la especulación inmobiliaria, y promueve la solidaridad, la convivencia y el arraigo comunitario. Excluir esta alternativa como opción válida y protegida bajo la Ley 147-2011 sería contrario al principio de autodeterminación cooperativa, así como a los derechos constitucionales a la libre asociación, al acceso equitativo a la vivienda y a la participación democrática.



Esta pieza legislativa tiene como fin principal reafirmar que el modelo de cooperativa de titulares no será la única opción permitida ni promovida por imposición legal, y que todo proyecto cooperativo deberá respetar las decisiones democráticas de su asamblea general, incluyendo el derecho a optar por permanecer o constituirse como una cooperativa de vivienda mancomunada.



Las enmiendas propuestas por esta pieza legislativa procuran corregir cualquier interpretación restrictiva, proteger la diversidad de modelos cooperativos, y fortalecer la política pública de vivienda digna, participativa y solidaria en Puerto Rico.

Estas Comisiones entienden que el propósito del Proyecto del Senado 1224 no consiste en crear un nuevo régimen jurídico para las cooperativas de vivienda, sino en precisar el alcance de la política pública establecida por la Ley 147-2011. En ese sentido, la medida persigue aclarar que la conversión al régimen de cooperativa de titulares constituye una alternativa disponible para las cooperativas de vivienda, pero no una consecuencia automática o exclusiva de la culminación del financiamiento del proyecto. De esta forma, se reafirma que la determinación sobre la estructura organizacional de

cada cooperativa debe responder al ejercicio democrático de su Asamblea General, en armonía con los principios rectores del cooperativismo y con las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico.

Enmiendas Propuestas por la pieza legislativa

Las enmiendas propuestas por el Proyecto del Senado 1224 tienen como propósito aclarar el alcance de la política pública contenida en la Ley 147-2011, sin alterar la naturaleza del modelo de vivienda cooperativa ni los principios rectores del régimen cooperativo vigente. Su efecto principal consiste en precisar que la conversión al régimen de cooperativa de titulares constituye una alternativa que podrá adoptarse cuando así lo determine democráticamente la Asamblea General de socios, descartando cualquier interpretación que la considere un proceso obligatorio o automático.

En particular, la medida modifica el inciso (e) del Artículo 4 de la Ley 147-2011 para sustituir el mandato de garantizar la conversión al régimen de cooperativa de titulares por un mecanismo que viabilice dicha conversión de forma voluntaria, reconociendo expresamente el derecho de los socios a mantener el modelo de vivienda cooperativa mancomunada cuando así lo determinen.

Asimismo, enmienda el Artículo 8 para eliminar el carácter automático del proceso de conversión al régimen de titulares al saldo de la hipoteca matriz, disponiendo que dicha determinación dependerá exclusivamente de la voluntad democráticamente expresada por la Asamblea General. De igual forma, reafirma la libre determinación de los socios conforme a los principios cooperativos y a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos.

Igualmente, la medida incorpora un nuevo Artículo 12 mediante el cual se reconoce expresamente la coexistencia de distintos modelos de vivienda cooperativa bajo la Ley 147-2011 y se dispone que ninguna interpretación administrativa o reglamentaria podrá imponer la conversión obligatoria al régimen de cooperativa de titulares, salvo que así lo acuerde válidamente la Asamblea General de la cooperativa correspondiente.

En resumidas cuentas, las enmiendas propuestas no crean un nuevo modelo de vivienda cooperativa ni eliminan las alternativas existentes. Su efecto jurídico consiste en aclarar expresamente la intención legislativa, armonizar la Ley 147-2011 con el marco cooperativo vigente y reafirmar que las decisiones fundamentales sobre la estructura organizacional de una cooperativa corresponden, en última instancia, a la voluntad democrática de sus socios.

INTRODUCCIÓN

Las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo estudió el texto de la Ley 147-2011, conocida como "Ley de Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa de Puerto Rico". En segunda instancia, evaluó la viabilidad de la medida en términos presupuestarios y fiscales.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para una evaluación integral de esta medida, las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo en aras de analizar y estudiar el P. del S. 1224, estudió el texto de la Ley 147-2011. Además, solicitaron memoriales explicativos para sustentar una evaluación laboriosa del proyecto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Departamento de la Familia, Departamento de la Vivienda, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Al momento del cierre de este Informe Conjunto se recibieron y observaron los siguientes memoriales explicativos:

Departamento de la Familia

En su memorial explicativo, el Departamento de la Familia (DF) expuso que es la agencia responsable de llevar a cabo los programas del Gobierno de Puerto Rico dirigidos hacia la solución o mitigación de los problemas sociales de nuestra isla. Según las disposiciones del Artículo 3 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, se estableció que se dará prioridad al desarrollo de actividades de información y educación social dirigidas a la prevención primaria de problemas que afecten las familias y a la comunidad; la coordinación de servicios que promuevan una buena convivencia familiar y comunitaria en las que participen las familias y la comunidad; el fomento y coordinación de servicios para el desarrollo y cuidado de la niñez; y la participación de organizaciones de la comunidad, mediante acuerdos conjuntos entre el gobierno y la comunidad, para solucionar problemas comunes como la criminalidad, violencia doméstica, maltrato de menores, uso y abuso de drogas, deserción escolar, y cualesquiera otros problemas que se presenten de tiempo en tiempo.

Además, el DF arguye que, desde la perspectiva de la política social, la vivienda cooperativa no solo es un instrumento de acceso a la residencia; también es un componente de estabilidad familiar, arraigo comunitario y protección de la convivencia solidaria. Cuando el marco legal respeta la estructura democrática de cada cooperativa, se fortalece el sentido de pertenencia, se reduce el conflicto institucional y se facilita que la comunidad coopere en la sostenibilidad del proyecto residencial.

En ese argumento, el P. del S. 1224 promueve claridad legislativa para que el modelo de vivienda cooperativa sea participativo, solidario y respetuoso de la decisión democrática de sus residentes. Con ello, se contribuye al bienestar social al reducir incertidumbre y preservar estabilidad familiar en comunidades residenciales.

El DF concluye su ponencia manifestando que, por ser un asunto que atiende el Departamento de la Vivienda, otorga total deferencia a los comentarios que tengan a bien emitir.

Departamento de la Vivienda

El Departamento de la Vivienda (DV), puntea en su ponencia que resulta indispensable reconocer que Puerto Rico enfrenta una crisis sostenida de acceso a vivienda asequible y adecuada, particularmente para familias de ingresos bajos o moderados. Esta realidad ha provocado una creciente presión sobre el inventario de vivienda disponible, limitando las alternativas habitacionales para miles de familias puertorriqueñas.

Esbozó además que, las cooperativas de vivienda constituyen un instrumento de alto valor social y económico, toda vez que permiten ampliar las alternativas de acceso habitacional mediante esquemas colectivos de tenencia, administración y autogestión comunitaria. La política pública del Gobierno de Puerto Rico reconoce expresamente la importancia de integrar al sector privado, a la industria de la construcción y al movimiento cooperativista como componentes esenciales en la creación, preservación y sostenibilidad de vivienda de interés social.

Actualmente, Puerto Rico cuenta con trece (13) cooperativas de vivienda activas, las cuales agrupan aproximadamente 3,337 unidades de vivienda, sirviendo a mas de 8,000 residentes. Lo anterior, demuestra que el esquema cooperativista es un mecanismo

probado que ha permitido promover estabilidad residencial, cohesión comunitaria y actividad económica sostenible.

Del mismo modo, el Departamento de la Vivienda señala que la medida objeto del presente informe persigue flexibilizar el modelo de cooperativa de vivienda tipo mancomunado permitiendo su continuidad cuando así lo determinen sus socios. No obstante, realizan las siguientes recomendaciones:

1. Redefinir con mayor precisión los conceptos "democrático" y "democráticamente".
2. Procurar un balance adecuado entre la flexibilidad organizacional de la cooperativa, la continuidad operacional del proyecto y la protección de los derechos individuales de sus socios.

El Departamento de la Vivienda concluye su ponencia recomendando la aprobación de esta pieza legislativa, condicionado a que se consideren sus observaciones, particularmente dirigidas a robustecer la claridad normativa y la uniformidad en los mecanismos de gobernanza interna de las cooperativas de vivienda.

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de PR

 La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de PR (COSSEC), luego de evaluar el proyecto y el marco jurídico vigente aplicable a las cooperativas de viviendas en Puerto Rico, señaló que gran parte de los objetivos perseguidos por la medida ya se encuentran reconocidos y contemplados tanto en la Ley Num. 147-2011, como en la Ley Num 239-2004, "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico" (Ley Num. 239-2004), y en el Reglamento Num. 7659, "Reglamento General de/ Régimen de Vivienda Cooperativa de Titulares". A su entender, ambos contienen múltiples salvaguardas dirigidas a garantizar la participación democrática de los socios en los procesos de conversión, disolución y enmiendas estructurales de la cooperativa. Entre ellas, se dispone que corresponde a la Asamblea General enmendar cláusulas de incorporación y reglamento interno mediante el voto requerido por ley y previa notificación adecuada a los socios. Igualmente, la Ley 239-2004 y el Reglamento 7659 exigen quórumes específicos y procesos deliberativos rigurosos para aprobar conversiones, disoluciones o cambios sustanciales en la naturaleza de la cooperativa.

De manera puntual, COSSEC expone que el estado de derecho vigente ya contempla sustancialmente los principios que persigue el P. del S. 1224, particularmente en cuanto a:

1. La existencia de distintos modelos de vivienda cooperativa.
2. La voluntariedad de los procesos de conversión.
3. La participación democrática de los socios.
4. La facultad de las cooperativas para mantener o modificar su estructura organizacional.

Para concluir, COSSEC recomienda que la medida sea evaluada en armonía con el marco jurídico cooperativo ya existente, considerando que las disposiciones actuales ya reconocen la diversidad de modelos cooperativos de vivienda y garantizan la facultad democrática de los socios para determinar la estructura organizacional bajo la cual desean operar, garantizando la autonomía, diversidad y estabilidad de las cooperativas de vivienda en Puerto Rico.

Estas Comisiones reconocen el señalamiento realizado por COSSEC respecto a que gran parte de los principios promovidos por el Proyecto del Senado 1224 ya encuentran fundamento en la Ley 239-2004, la Ley 147-2011 y la reglamentación vigente. No obstante, precisamente esa observación evidencia que la medida no altera la estructura esencial del régimen cooperativo ni crea derechos incompatibles con el ordenamiento jurídico existente. Por el contrario, procura incorporar al texto expreso de la Ley 147-2011 una aclaración legislativa dirigida a evitar interpretaciones que pudieran limitar la coexistencia de los distintos modelos de vivienda cooperativa reconocidos por nuestro ordenamiento.

Liga de Cooperativas de Puerto Rico

La Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LCPR), expuso en su memorial que la Ley 147-2011, conocida como "Ley del Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa" entró en vigor el 27 de julio de 2011, con el propósito de requerir a las agencias públicas concernidas, el establecimiento de un nuevo plan gubernamental para el desarrollo de cooperativas de vivienda en Puerto Rico. Así las cosas, se ha interpretado que, según sus términos y a partir de su aprobación, nuestro ordenamiento jurídico no permite la organización de cooperativas de vivienda mancomunada cuyo régimen está reconocido

en el Capítulo 35 de la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004. Ello, a su vez, limita la capacidad del cooperativismo para gestar y organizar comunidades de vivienda que respondan a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad.

La LCPR se expresó de acuerdo con el análisis legislativo en el sentido de que, la interpretación restrictiva de las disposiciones de los artículos 4 y 8 de la Ley 147-2011, da al traste con las disposiciones del Art II de la Constitución de Puerto Rico, que "garantiza expresamente la libertad de Asociación como un derecho fundamental del individuo frente al Estado." Esta consagra la libertad de los ciudadanos a asociarse de forma lícita sin la intervención del Estado.

En este contexto, la LCPR entiende la necesidad de aclarar las disposiciones de la Ley a fin de disipar dudas sobre el propósito legislativo y la política pública que permea todo el marco jurídico aplicable al modelo de organización cooperativa. Con ello, a su juicio, se imparte claridad jurídica al sistema a la vez que se adelanta el cumplimiento de los propósitos de política pública garantizados en nuestra legislación. Concluyó en su ponencia endosar la medida objeto del presente informe según presentada.

Análisis Constitucional

 Desde la perspectiva constitucional, estas Comisiones entienden que la medida resulta compatible con el ordenamiento jurídico vigente. Lejos de restringir derechos adquiridos o imponer nuevas cargas regulatorias, el proyecto reafirma la facultad de los socios de una cooperativa para determinar democráticamente la forma organizacional bajo la cual desean administrar su comunidad residencial. Dicha facultad guarda estrecha relación con el principio de libertad de asociación reconocido en el Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, así como con los principios de autogestión y participación democrática que históricamente caracterizan al movimiento cooperativo.

La medida tampoco menoscaba los derechos de aquellas cooperativas que actualmente operan bajo el régimen de cooperativa de titulares, toda vez que mantiene íntegra la posibilidad de adoptar dicho modelo cuando así lo determine válidamente la Asamblea General. En consecuencia, el proyecto amplía las alternativas organizacionales disponibles sin imponer un modelo único de administración,

promoviendo un balance adecuado entre la autonomía cooperativa y la seguridad jurídica.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", se certifica que la presente medida legislativa no impone obligaciones económicas a los municipios.

CONCLUSIÓN

Las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, coinciden en que existe consenso en torno a la importancia de fortalecer el modelo de vivienda cooperativa como una alternativa viable para atender las necesidades habitacionales del País, particularmente en un contexto de escasez de vivienda asequible y de la necesidad de promover mecanismos que garanticen la estabilidad residencial y el desarrollo comunitario.

Esta pieza legislativa aclara el alcance de la Ley 147-2011, conocida como la "Ley del Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa de Puerto Rico", para evitar interpretaciones que puedan entender la conversión al régimen de cooperativa de titulares como un proceso obligatorio o como el único modelo permitido. La medida reafirma que la decisión sobre la estructura organizacional de una cooperativa de vivienda debe responder a la voluntad democrática de sus socios, preservando la coexistencia de los distintos modelos cooperativos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Los memoriales explicativos recibidos respaldan, en términos generales, los objetivos de la medida. El Departamento de la Familia reconoce que la vivienda cooperativa constituye un instrumento de estabilidad familiar, cohesión comunitaria y bienestar social, destacando que la propuesta legislativa fortalece el carácter participativo y democrático del modelo cooperativo. Por su parte, el Departamento de la Vivienda reconoce que Puerto Rico enfrenta una crisis sostenida de acceso a vivienda asequible y resalta la importancia de las cooperativas de vivienda como mecanismo probado para ampliar las alternativas habitacionales, preservar comunidades y fomentar el desarrollo económico.

De igual forma, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico respalda la pieza legislativa al entender que resulta necesaria para disipar interpretaciones restrictivas de la Ley 147-2011 que limitan el desarrollo de cooperativas de vivienda mancomunada. A su juicio, la medida reafirma principios fundamentales del cooperativismo, fortalece la libertad de asociación consagrada en nuestra Constitución y aporta mayor certeza jurídica al marco regulatorio aplicable.

Si bien COSSEC plantea que gran parte de los principios promovidos por el proyecto ya se encuentran reconocidos en la Ley 147-2011, en la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico y en la reglamentación vigente, dicha apreciación no desvirtúa la utilidad de la medida. Por el contrario, evidencia que el proyecto no pretende alterar sustancialmente el régimen jurídico existente, sino aclarar expresamente la intención legislativa para evitar interpretaciones administrativas que puedan restringir la diversidad de modelos cooperativos reconocidos por nuestro ordenamiento. **Esta aclaración legislativa contribuye a ofrecer mayor certeza jurídica tanto a las agencias gubernamentales como a las propias cooperativas y a sus socios, fortaleciendo la uniformidad en la aplicación de la política pública.¹**

Estas Comisiones entienden, además, que las recomendaciones formuladas por el Departamento de la Vivienda pueden ser consideradas durante el proceso legislativo mediante enmiendas técnicas que robustezcan la claridad de la medida, sin alterar su propósito esencial. De igual forma, las observaciones de COSSEC constituyen un insumo valioso para procurar que la nueva legislación armonice adecuadamente con el marco cooperativo vigente.

En consecuencia, luego de evaluar el texto del Proyecto del Senado 1224, el historial legislativo de la Ley 147-2011, el marco jurídico cooperativo vigente y los memoriales explicativos recibidos, estas Comisiones concluyen que la medida constituye una enmienda aclaratoria que fortalece la política pública de vivienda cooperativa sin alterar la esencia del régimen jurídico actualmente aplicable. Las enmiendas propuestas reafirman expresamente la coexistencia de los distintos modelos de vivienda cooperativa reconocidos por nuestro ordenamiento y garantizan que cualquier determinación relacionada con la conversión al régimen de cooperativa de titulares responda a la voluntad democráticamente expresada por los propios socios.

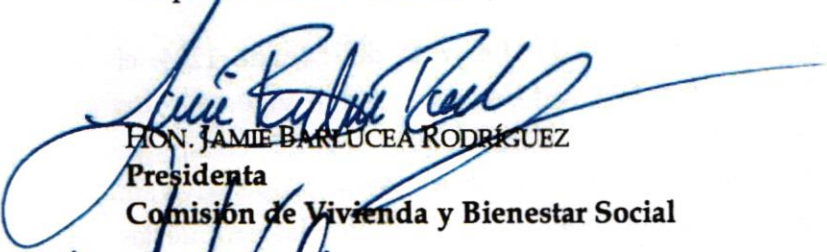
¹ (Énfasis nuestro).

Entendemos que la aprobación de la pieza legislativa contribuirá a reducir incertidumbres interpretativas, ofrecer mayor certeza jurídica a las agencias públicas llamadas a implementar la Ley 147-2011, fortalecer la autonomía del movimiento cooperativo y promover un ambiente más favorable para el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda cooperativa en Puerto Rico. Asimismo, se consideraron las observaciones formuladas por el Departamento de la Vivienda atendidas mediante las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico, mientras que los planteamientos de COSSEC fueron debidamente ponderados durante el proceso legislativo y no constituyen impedimento para la aprobación de la medida.

Finalmente, concebimos que el P. del S. 1224 armoniza adecuadamente con la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, fortalece la política pública de acceso a vivienda mediante el modelo cooperativo y reafirma el principio democrático que debe regir las decisiones fundamentales de toda cooperativa de vivienda. En consecuencia, recomendamos favorablemente su aprobación por este Ilustre Cuerpo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, tienen a bien presentar ante este distinguido Alto Cuerpo el Informe Conjunto Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1224**, recomendando la aprobación de la medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



HON. JAMIE BARLUCEA RODRÍGUEZ
Presidenta
Comisión de Vivienda y Bienestar Social



HON. NITZA MORÁN TRINIDAD
Presidenta
Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo

(Entirillado Electrónico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1224

5 de mayo de 2026

Presentado por la señora Moran Trinidad (Por Petición)

Referido a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo

LEY

Para enmendar los artículos 4 y 8, añadir un nuevo Artículo 12, y reenumerar los actuales artículos 12, 13, 14 y 15, como los artículos 13, 14, 15 y 16, respectivamente, en el Ley 147-2011, conocida como "Ley de Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa de Puerto Rico", con el propósito de corregir cualquier interpretación restrictiva, ~~proteger~~ resguardar la diversidad de modelos cooperativos, y fortalecer la política pública de vivienda digna, participativa y solidaria en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 147-2011 fue promulgada con el objetivo de viabilizar un nuevo modelo de vivienda cooperativa como una alternativa real y accesible para las personas y familias de ingresos bajos y moderados en Puerto Rico. Este marco legal reconoció la importancia de integrar los principios cooperativistas, la autogestión comunitaria, y la participación democrática como ejes centrales en el desarrollo de proyectos residenciales con propósito social y económico.

No obstante, el lenguaje ~~actual~~ tipificado de la Ley ha sido interpretado, en ciertos contextos administrativos, como una directriz que privilegia ~~o incluso impone como~~ única vía la conversión obligatoria de los proyectos cooperativos al modelo de

"cooperativa de titulares". Esta lectura resulta problemática, ya que puede menoscabar la libertad de los socios de una cooperativa de vivienda a decidir democráticamente la estructura legal y económica bajo la cual desean operar y convivir.

El modelo de cooperativa de vivienda mancomunada ha demostrado, tanto local como internacionalmente, ser viable, justo y resiliente. Es un modelo que fomenta la ~~verdadera~~ propiedad colectiva, evita la especulación inmobiliaria, y promueve la solidaridad, la convivencia y el arraigo comunitario. ~~Negar~~ Excluir esta alternativa como opción válida y protegida bajo la Ley 147-2011 sería contrario al principio de autodeterminación cooperativa, así como a los derechos constitucionales a la libre asociación, al acceso equitativo a la vivienda y a la participación democrática.

~~Así las cosas, e~~ Esta Ley tiene como fin principal reafirmar que el modelo de cooperativa de titulares no será la única opción permitida ~~ni promovida~~ por imposición legal, y que todo proyecto cooperativo deberá respetar las decisiones democráticas de su asamblea general, incluyendo el derecho a optar por permanecer o constituirse como una cooperativa de vivienda mancomunada.

Las enmiendas aquí propuestas, procuran corregir cualquier interpretación restrictiva, proteger la diversidad de modelos cooperativos, y fortalecer la política pública de vivienda digna, participativa y solidaria en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 147-2011, para que lea como sigue:
- 2 "Artículo 4.- Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa.
- 3 Se ordena la creación de nuevas cooperativas de vivienda bajo un modelo de
- 4 desarrollo que cumpla con los siguientes fines y propósitos:
- 5 ...
- 6 (e) [Garantizar la conversión al régimen de cooperativa de titulares al saldo de la

1 **hipoteca matriz, de forma que las personas adquieran el título de propiedad sobre**
2 **su unidad de vivienda]** *Establecer mecanismos para viabilizar la conversión voluntaria al*
3 *régimen de cooperativa de titulares al saldo de la hipoteca matriz, reconociendo que esta no será*
4 *la única alternativa permitida y que los socios podrán optar libremente por mantener el modelo*
5 *de cooperativa de vivienda mancomunada, conforme al principio democrático del*
6 *cooperativismo y el derecho constitucional de libre asociación;*

7 ..."

8 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 147-2011, para que lea como sigue:

9 "Artículo 8.- Transformación del derecho de ocupación en derecho de titularidad.

10 Los socios activos que estén ejerciendo su derecho de ocupación a la fecha de saldo
11 de la hipoteca podrán adquirir derecho de propiedad sobre su unidad de vivienda
12 [tras la correspondiente conversión al régimen de titulares establecido en la Ley
13 General de Sociedades Cooperativas. En el nuevo modelo de cooperativas de
14 vivienda establecido en esta Ley la conversión estará garantizada e integrada como
15 procedimiento automático en las cláusulas de incorporación. Así se establecerá en
16 el Plan Estratégico, en el Plan de Construcción, Conversión, Adquisición,
17 Rehabilitación y Coordinación de Financiamiento Interino y en el Plan Operacional
18 y Económico] *mediante la conversión al régimen de titulares, si así lo acuerda*
19 *democráticamente la asamblea de socios. En el nuevo modelo de cooperativas de vivienda*
20 *establecido en esta Ley, la conversión no será obligatoria ni automática, sino que responderá al*
21 *ejercicio libre y democrático de los socios, quienes también podrán decidir continuar bajo el*
22 *modelo de vivienda mancomunada.*

1 **[La titularidad individual sólo se creará y se hará efectiva como consecuencia del**
2 **saldo de la hipoteca y concluido el proceso de conversión. Ningún socio,**
3 **funcionario, entidad, agencia o persona podrá hacer acuerdos, transacciones o**
4 **contratos sobre la titularidad individual previo a esta conversión.]**

5 *Se garantizará la libre determinación de los socios, conforme a los principios del movimiento*
6 *cooperativo y a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de Puerto Rico y la*
7 *Constitución de los Estados Unidos de América."*

8 Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 12 a la Ley 147-2011, que leerá como sigue:

9 *"Artículo 12.- Reconocimiento de Modelos Alternos de Vivienda Cooperativa*

10 *Se reconoce expresamente que el régimen de cooperativa de titulares no será el único modelo*
11 *permitido bajo esta Ley. Se garantiza el derecho de las personas y comunidades a crear o*
12 *mantener cooperativas de vivienda bajo el modelo de propiedad mancomunada, conforme a los*
13 *principios internacionales del cooperativismo, el principio democrático, y los derechos*
14 *constitucionales de libre asociación y autogestión.*

15 *Toda interpretación, reglamentación o aplicación de esta Ley deberá respetar y proteger la*
16 *libertad organizativa de las comunidades cooperativas, y no podrá imponer directa ni*
17 *indirectamente la conversión obligatoria al régimen de cooperativa de titulares, salvo que así lo*
18 *determine válidamente la asamblea general de socios de la cooperativa correspondiente."*

19 Sección 4.- Se reenumeran los actuales artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 147-2011,
20 como los artículos 13, 14, 15 y 16, respectivamente.

21 Sección 5.- Vigencia.

22 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente a partir de su aprobación.